第十六章 刑法各论概述

第一节 刑法各论与刑法总论的关系

【考点 1：刑法各论与刑法总论的关系】

（1）刑法学分为_____和_____两部分；刑法总论研究刑法一般理论问题和总则规范原理；刑法各论研究刑法分则、单行刑法、附属刑法中的分则性规范；

（2）刑法总则规定犯罪与刑罚的一般原理与原则，刑法分则规定各种犯罪的具体要件和法定刑；两者是_____、抽象与具体、共性与个性的关系；

（3）刑法总论对刑法各论具有_____，刑法各论研究具体犯罪时按犯罪构成（客体、客观方面、主体、主观方面）展开，必须坚持主客观相统一原则；

（4）刑法各论使刑法总论的抽象原理落到实处，有利于深化对刑法总论的理解，推进刑法立法理论和_____发展；

（5）刑法分则的_____无法被总则原理完全涵盖，需要刑法各论进行深入研究；

〈示例〉《刑法》第 232 条故意杀人罪条文反映客体、客观方面和主观方面，但主体要件需通过刑法总则相关原理明确；

〈案例〉《刑法》第 310 条窝藏包庇罪明确规定"事前通谋的，以共同犯罪论处"，体现了总则共同犯罪理论在分则中的具体运用；

〈注意〉煽动分裂国家罪、煽动颠覆国家政权罪、传授犯罪方法罪、协助组织卖淫罪等，分则已将煽动、帮助行为规定为实行行为，不能再认定为其他罪的预备或帮助行为；

同学们 考研你终硕 制作

第二节 刑法分则的体系

【考点 1：刑法分则体系概念与分类方法】

（1）刑法分则体系是指刑法分则对各种犯罪依一定标准____并按一定次序排列形成的_____；

（2）西方国家采用_____（侵犯公法益犯罪、侵犯私法益犯罪）或_____（侵犯国家法益、社会法益、个人法益犯罪）；

（3）二战后西方刑法受_____影响，改变排列顺序，强调_____保护；

〈案例〉：1992 年修订、1994 年 3 月 1 日生效的法国刑法典改为"侵犯人身之重罪、轻罪"占首位；

【考点 2：我国刑法分则十类犯罪体系】

（1）我国刑法分则将具体犯罪分为____：危害国家安全罪、危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利民主权利罪、侵犯财产罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、贪污贿赂罪、渎职罪、军人违反职责罪；

（2）按犯罪_____大小由重到轻_____；

【考点 3：我国刑法分则体系三大特点】

（1）分类标准：原则上以犯罪_____为标准，体现刑法____和打击重点；

（2）排列方式：依据社会危害程度大小和犯罪内在联系，将最严重个罪放在____；

（3）归类依据：基本以犯罪侵犯的_____为依据；

〈示例〉：背叛国家罪排在危害国家安全罪首位；放火罪等排在危害公共安全罪首位；故意杀人罪排在侵犯人身权利罪首位；抢劫罪排在侵犯财产罪首位；

〈注意〉：排列顺序表明的危害程度是总体而言，并非所有前面类罪都重于后面类罪；

〈易错点〉：生产销售有毒有害食品罪虽侵犯复杂客体，但因具有生产销售伪劣商品共性特征，归入破坏市场经济秩序罪而非危害公共安全罪；

bilibili 考研你终硕 制作

第三节 刑法分则条文的构成

【考点 1：罪状的概念与分类】

（1）罪状是刑法分则条文对具体犯罪_____的描述；

（2）按表述方式分为_____、_____、引证罪状、空白罪状四种；

（3）按描述数量分为_____和_____。

〈示例〉简单罪状：《刑法》第 232 条"故意杀人的，处……"；叙明罪状：第 384 条挪用公款罪详细描述客观方面、主体、主观要件；

〈案例〉引证罪状：第 307 条之一第 4 款引用前三款，第 247 条刑讯逼供罪引用第 234 条、232 条；空白罪状：第 342 条非法占用农用地罪需参照土地管理法规；

〈对比〉混合罪状 vs 单一罪状：第 340 条非法捕捞水产品罪既有空白罪状（参照保护水产资源法规）又有叙明罪状（详述地点、时间、工具等）。

【考点 2：注意规定与法律拟制】

（1）注意规定不改变基本规定内容，仅提示司法人员免遗漏，具有_____；

（2）法律拟制将原本不符合某种规定的行为按_____；

（3）拟制设置基于法律_____和法益侵害相同性或类似性。

〈示例〉注意规定：第 382 条第 3 款"与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处"；第 271 条第 2 款国有单位人员职务侵占按贪污罪处理；

〈案例〉法律拟制：第 267 条第 2 款携带凶器抢夺、第 269 条转化型抢劫均拟制为抢劫罪，因法益侵害具有相同性。

【考点 3：罪名的概念与分类】

（1）狭义罪名指具体犯罪____，是对犯罪本质特征的_____；

（2）按确定主体分为_____、司法罪名、学理罪名；

（3）按罪状含罪名个数分为单一罪名、_____、概括罪名。

〈对比〉立法罪名 vs 司法罪名 vs 学理罪名：立法罪名由刑法明确规定；司法罪名由最高司法机关确定；学理罪名由理论界概括，无法律效力；

〈示例〉选择罪名：第 171 条出售、购买、运输假币罪可概括或分解使用；概括罪名：信用证诈骗罪包含四种行为但只能概括使用。

考研你终硕 制作

【考点 4：确定罪名的三大原则】

（1）合法性原则：严格依据刑法分则条文____确定；

（2）概括性原则：高度概括，表述_____；

（3）科学性原则：明确反映犯罪_____，区别此罪与彼罪。

〈案例〉合法性：第 111 条为境外机构提供国家秘密罪名必须包含"窃取、刺探、收买、非法提供"和"国家秘密、情报"；

〈示例〉概括性：第 116 条破坏交通工具罪将"火车、汽车、电车、船只、航空器"概括为"交通工具"；科学性：1997 年刑法将"过失杀人罪"改为"过失致人死亡罪"。

【考点 5：法定刑的形式与特点】

（1）绝对确定法定刑：单一固定刑种刑度，我国_____；

（2）绝对不确定法定刑：不规定具体刑种刑度，我国_____；

（3）相对确定法定刑：规定最高刑最低刑，我国_____采用。

〈案例〉绝对确定：第 121 条劫持航空器"致人重伤、死亡或使航空器遭受严重破坏的，处死刑"；第 240 条第 1 款、第 317 条第 2 款类似；

〈示例〉相对确定六种表现：明确最高限（第 315 条 3 年以下）、明确最低限（第 404 条 5 年以上）、同时规定最高最低限（第 236 条 3-10 年）等。

【考点 6：宣告刑与执行刑的关系】

（1）_____是审判机关判处并宣告的刑罚，以_____为基础；

（2）_____是实际执行的刑罚，以宣告刑为依据；

（3）执行刑可因____、____、赦免而低于宣告刑。

〈注意〉宣告刑一般不得超出法定刑幅度，但有加重、减轻情节时可例外；第 63 条第 2 款规定最高法院核准后可在法定刑以下判处。

bilibili
考研你终硕
制作